

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1349/2536

อัยการ ขอนแก่น  
นาย ชุน ไสย ทา

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 186, มาตรา 218

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 26, มาตรา 76

ฎีกาจำเลยที่ว่า ตามฟ้องและทางนำสืบของโจทก์ได้ความว่าจำเลยมีกัญชาน้ำหนักเพียง 15.90 กรัม แต่ตามมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 กำหนดว่าต้องมีกัญชาไว้ในครอบครองมีปริมาณถึง 10 กิโลกรัมขึ้นไป จึงจะถือว่ามียาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำเลยจึงไม่มีความผิดตามมาตรา 26 วรรคสอง และ 76 วรรคสอง นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาว่าจำเลยมีกัญชาจำนวน 15.90 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายว่าการกระทำของจำเลย ครอบงำประกอบความผิดตามมาตรา 76 วรรคสอง ดังกล่าวหรือไม่ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปีจำเลยจึงไม่อาจฎีกาในปัญหาดังกล่าวได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จำเลยมีความผิดฐานมียาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายสถานเดียว อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 76 วรรคสอง เมื่อการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามบทมาตราดังกล่าวแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องปรับบทลงโทษ จำเลยฐานมียาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 26 วรรคแรก และ 76 วรรคแรกอีก

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันคือ จำเลยมีกัญชาแห้ง จำนวน 11 ถุง น้ำหนัก 15.90 กรัม อันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไว้ในครอบครองของจำเลยเพื่อจำหน่ายโดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และจำเลยได้จำหน่ายกัญชาจำนวน 3 ถุง ไม่ทราบน้ำหนักแน่ชัดอันเป็นส่วนหนึ่งของกัญชา ที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายดังกล่าวให้แก่ผู้มีชื่อเป็นเงิน 30 บาท โดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตและโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 26, 75, 76, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 วรรคแรกของกลางและให้คืนธนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคแรก, 76 วรรคสอง ลงโทษจำคุก 2 ปี คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน วรรคกลางของกลางและให้คืนธนบัตรของกลางแก่เจ้าของ ข้อหาอื่นให้ยก โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า ตามฟ้องและทางนำสืบของโจทก์ได้ความว่าจำเลยมีกัญชาน้ำหนักเพียง 15.90 กรัม แต่ตามมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กำหนดว่าต้องมีกัญชาไว้ในครอบครองมีปริมาณถึง 10 กิโลกรัม ขึ้นไปจึงจะถือว่ามียาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำเลยจึงไม่มีความผิดตามมาตรา 26 วรรคสอง และ 76 วรรคสอง นั้น เป็นฎีกาโต้เถียง ข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาว่าจำเลยมีกัญชาจำนวน 15.90 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อ

จำหน่าย เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายว่าการกระทำ ของจำเลยครบองค์ประกอบความผิด ตามมาตรา 76 วรรคสอง ดังกล่าว หรือไม่ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อ ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ พิจารณายืนตามศาลล่าง และให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี จำเลยจึงไม่อาจฎีกาในปัญหาดังกล่าวได้ ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลฎีกา ไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่จำเลยฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลอุทธรณ์ ไม่อาจปรับบทลงโทษจำเลยตามพระราช บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 วรรคแรกได้ เพราะเป็นบทบัญญัติ ห้ามจำหน่ายและมี ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ไว้ในครอบครองเท่านั้น เห็นว่าใน คดีที่ฎีกาได้แต่เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาล อุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยมีความผิดฐานมี กัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย สถานเดียวอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 76 วรรคสอง เมื่อการกระทำของจำเลยเป็น ความผิด ตามบทมาตราดังกล่าวแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องปรับบทลงโทษจำเลยฐาน มี กัญชาไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 26 วรรคแรก และ 76 วรรค แรกอีก ศาลฎีกาเห็นสมควรปรับบทลงโทษเสียให้ถูกต้อง" พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ ปรับบทลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 76 วรรคสอง ให้จำคุก 2 ปี และปรับ 21,000 บาท คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและ ชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งใน สาม คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน และปรับ 14,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามชากร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ